

1500360-22.2021.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2227999/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 19770615 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

1952/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2227999 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

1500360-22.2021.8.26.0551 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500360-22.2021.8.26.0551

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2227999/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 19770615 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

1952/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2227999 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 1952/21/923

- DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jesse Justino de Assis

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Vistos.

Jesse Justino de Assis, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no Art. 33 "caput" do(a) SISNAD, porque, segundo a peça acusatória, no dia 21 de agosto de 2021, por volta das 11h30min, na via pública da Rua Doutor Ademar Pereira de Barros, s/nº, esquina com a Rua Carmine Maimone, Parque Hippolyto II, neste município e comarca, trazia consigo e guardava, com intuito de tráfico ilícito, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal, a saber, 22 (vinte e duas) porções de Erythroxylon coca, popularmente conhecida como cocaína; e 09 (nove) pedras de "Crack", para venda a consumo de terceiros. Notificado a apresentar defesa preliminar (fl. 99), a qual foi juntada às fls.

107/108, com denúncia recebida às fls. 112/113.

No dia de hoje, em audiência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogado o réu.

Em debates, o Ministério Público pleiteou a condenação nos termos da denúncia, ao passo que a Defesa pugnou pela desclassificação.

É o relatório.

Decido.

Rejeito a preliminar de ilegalidade da prisão realizada por guarda municipal, conforme precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA PELA GUARDA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. INOCORRÊNCIA PRISÃO MANTIDA. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. Apesar das atribuições previstas no art. 144, § 8º, da Constituição Federal, se qualquer pessoa do povo pode prender quem quer que esteja em situação de flagrância, não se pode proibir o guarda municipal de efetuar tal prisão (Habeas Corpus 286.546/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 15/10/2015)" (AgRg no Habeas Corpus 626.577/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Tampouco se vislumbra ilegalidade na busca pessoal, que se encontrava baseada na fundada suspeita de traficância considerando a notícia da prática no local.

No mérito, a presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls.04, pelo boletim de ocorrência de fls.21/22, pelo auto de exibição e apreensão de fls.23/24, pelas imagens de fls.26/28, pelo laudo de constatação de fls.32/35 e laudo toxicológico de fls.82/84, bem como pela prova oral coligida.

A autoria também é certa e deve ser imputada ao réu.

Os guardas municipais Ricardo Lombardi e Ari Adao Elias prestaram depoimentos uníssonos e coerentes no sentido de que estavam em patrulhamento, quando receberam comunicação sobre possível tráfico de drogas que estava sendo exercido por um indivíduo cujas características lhes foram passadas. Foram para o local e lá estava, sozinho, o réu, o qual abordado e revistado. No bolso da frente da bermuda ele tinha 7 pinos de cocaína e no bolso de trás 50,00 reais em cédulas de vinte e cinco. Verificando as imediações dele, encontraram debaixo de um entulho, cerca de 3 metros dele, mais 9 pedras de crack e 12 pinos de cocaína iguais aos primeiros. O réu, em seu interrogatório, admitiu a propriedade dos 7 pinos de cocaína, afirmando que acabara de os adquirir, para uso. Negou a propriedade das drogas apreendidas nas proximidades.

Considerando que os guardas municipais não visualizaram o acusado se dirigindo às proximidades, não há como se afirmar, de forma peremptória, que as drogas fossem dele.

O simples fato de estarem embaladas de forma semelhante não é suficiente para embasar o decreto condenatório, pois, como se sabe, as drogas geralmente são embaladas da mesma forma.

Admitir-se-á, assim, que apenas os 7 pinos, objetos da confissão e apreendidos em poder do réu, a ele pertenciam.

Nesse ponto, a versão do acusado (de que havia acabado de adquirir os entorpecentes, para uso) é verossímil, não havendo elementos a indicar traficância, destacando-se que o próprio réu, de pronto, já havia dado a mesma versão aos guardas no momento da prisão.

Observa-se que nenhum dos antecedentes do acusado são por conta de tráfico (Foro de Limeira - 1ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0007397-77.2010.8.26.0320 - fls. 36/37, Foro de Limeira - 1ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0014236-84.2011.8.26.0320- fls. 37/38, Foro de Limeira - 1ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 3001746-08.2013.8.26.0320- fl. 39).

É caso, assim, de desclassificação para o delito do art. 28 do(a) SISNAD, à pena de advertência.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão ministerial e CONDENO o réu

Jesse Justino de Assis, qualificado nos autos, à pena de advertência, nos termos do art. 28, I, da Lei 11.343/06.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado, DETERMINO a devolução do dinheiro apreendido ao réu.

Condene o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que é beneficiário da assistência judiciária gratuita, já que com os interesses patrocinados pela Defensoria Pública.

P.R.I.

Limeira, 18 de janeiro de 2022.

GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA